

1500215-14.2022.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... no sentido de que o veículo do réu era utilizado para o tráfico de drogas demonstra que ele se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico um meio de vida.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500215-14.2022.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500215-14.2022.8.26.0653

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052172/2022 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 23199183 -

DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2052172 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

WENDER EDUARDO AMANCIO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Leonardo Gabriel Barbosa de Lima, João Vítor da Silva e Wender Eduardo Amâncio, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 177/179).

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados (fls. 246, 280 e 282), apresentando defesa escrita (fls. 283, 285 e 297/304).

Após, a denúncia foi recebida (fls. 310/311) e os réus citados.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se, em seguida, os réus.

Alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido formulado na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 32/36), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 38/39), auto de exibição e apreensão (fls. 40/41), fotos das drogas apreendidas (fls. 56/57), comprovante de depósito (fl. 148) laudos periciais (fls. 164/166 e 180/182), auto de incineração da droga (fl. 290), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, em relação a João Vítor e Wender, também é inconteste.

Na fase extrajudicial, Leonardo e João Vítor manifestaram o desejo de permanecerem calados (fls. 07 e 08).

Em juízo, disseram que a droga seria destinada ao próprio consumo.

Em solo policial, Wender disse que estava sentado no banco do passageiro dianteiro do veículo GM/Monza, de propriedade de João Vítor, que conduzia o carro. Quando viu que a polícia estava atrás do automóvel, jogou a droga, que pertencia a João Vítor, pela janela (fl. 09).

Em juízo, negou as imputações que lhe são feitas, alegando que não sabia que havia droga no carro.

Na fase extrajudicial, os policiais Leandro Furlan e Luiz Américo Cepolini Júnior informaram que há dias vinham recebendo denúncias de que um veículo GM/Monza, cor azul e placas CAK-2422 estaria sendo usado para realização de tráfico de drogas nesta cidade. Na data dos fatos, a equipe deparou-se com o citado veículo, pela Rodovia SP-207, km 1, no contra fluxo, fez conversão e passou a acompanhá-lo. O condutor empreendeu fuga, passando a trafegar em alta velocidade, seguindo em direção à Rodovia SP-344, que dá acesso a Vargem Grande do Sul/SP. Acionaram sinais sonoros e luminosos com intenção de parar o veículo, sem sucesso. Durante a fuga, quando o carro passava pela ponte do Rio Fartura, o passageiro do banco dianteiro dispensou pela janela um pacote, que bateu na mureta da ponte e voltou para a rodovia. Naquele momento, a equipe não tinha como parar na ponte e continuou o acompanhamento, solicitando reforço aos policiais de Vargem Grande do Sul. Chegando naquela cidade, perderam o veículo GM/Monza de visão, mas este adentrou na cidade e foi abordado por outras equipes daquela urbe, compostas pelos policiais militares "Cossolim", "Rodrigo", "Salomão" e "Cipriano". Os ocupantes do veículo foram submetidos à busca pessoal, sendo localizados apenas três telefones celulares. Após a informação da detenção dos réus, retornaram para esta cidade, no local onde o passageiro dispensou algo, e localizaram uma porção grande de pedra e pó de cor branca, aparentando ser cocaína, e outro invólucro plástico contendo 12 pinos de cocaína. Após, foram ao encontro dos policiais de Vargem Grande do Sul que abordaram os três ocupantes do veículo GM/Monza e deram-lhes voz de prisão, por tráfico de drogas. Os três foram conduzidos ao Pronto Socorro daquela cidade e, em seguida, apresentados na Unidade Policial. No local da abordagem fizeram uma busca

minuciosa nos réus, sendo encontrada, no bolso da bermuda de João Vítor, a quantia de R\$ 305,00. Salientaram que Wender já foi apreendido por tráfico de drogas quando menor de idade e que não conhecem os demais réus. O veículo foi recolhido administrativamente por estar com licenciamento vencido e pelo fato de o condutor João Vítor não ser habilitado para a condução de veículo automotor (fls. 03/06), o que confirmaram em juízo.

Referidos depoimentos, apontando os réus como autores do crime pelo qual foram denunciados, harmonizam-se com os demais elementos de prova colhidos nos autos, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-los.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que "os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social" (RTJ 84/302).

Ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população. A lei não prevê a suspeição em razão da situação funcional.

Restou comprovado nos autos que os réus João Vítor da Silva e Wender Eduardo Amâncio traziam consigo, no interior do veículo GM/Monza, de cor azul, placas CAK-2422, para fins de tráfico, uma porção grande de cocaína, que pesou 156,2g de massa líquida, e 12 microtubos contendo 4,83g de massa líquida da mesma substância, conforme laudos de fls. 164/166 e 180/182.

Ao que consta, João Vítor era o condutor e proprietário do veículo GM/Monza, que tinha como passageiros Wender e Leonardo. Ao visualizarem que a viatura policial estava no seu encalço, Wender tentou livrar-se das porções de cocaína, arremessando-as contra o Rio Fartura. Todavia, os entorpecentes bateram na mureta da ponte e voltaram para a rodovia, sendo posteriormente localizados e apreendidos pelos policiais militares.

Em poder de João Vítor foi encontrada a importância de R\$ 305,00, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 40/41) e comprovante de depósito (fl. 148).

Wender possui passagem policial anterior pelo mesmo crime (proc. 1500280-78.2020.8.26.0588 - IJ), o que reforça a certeza da autoria.

Somam-se a esses fatos, as denúncias anônimas recebidas pelos policiais militares, apontando que o mencionado veículo GM/Monza estava sendo utilizado para a prática do tráfico de entorpecentes nesta cidade.

Tais fatos, somados à quantidade de drogas apreendidas e o modo como estavam armazenadas, demonstram que a venda de entorpecentes era mesmo o objetivo dos réus, não se havendo falar em desclassificação dos crimes denunciados para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Em relação ao réu Leonardo Gabriel Barbosa de Lima, todavia, embora estivesse em companhia de João Vítor e Wender, não há denúncias de seu envolvimento com o tráfico, nem indícios de que tinha ciência dos entorpecentes transportados no veículo. E a análise dos telefones apreendidos restou prejudicada (fls. 167/169), não havendo provas suficientes para embasar para sua condenação, cabendo, pois, sua absolvição.

Os réus João Vítor e Wender nada trouxeram aos autos para comprovar sua inocência.

Destarte, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a condenação destes, nos termos da denúncia.

Ressalto que é o caso de se determinar a perda, em favor do Funad, da importância em dinheiro apreendida nos autos (fls. 40/41 e 148), pois não há dúvidas de que é produto de tráfico, e a perda, em favor da União, do veículo GM/Monza, cor azul, placas CAK-2422, pois não há dúvidas de que era utilizado para a prática da mercancia ilícita.

Determino a devolução dos aparelhos de telefones celulares (fls. 40/41).

Antes de passar ao cálculo da pena, consigo que deve ser considerada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, pelo fato de o crime ter sido cometido durante a pandemia do Covid-19.

Passo, então, a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do CP c.c. os artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006:

a) João Vítor da Silva:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras.

Na segunda fase de aplicação, compenso a atenuante da menoridade relativa (réu menor de 21 anos na data do fato) com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, tornando-se definitiva a pena anterior, na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de considerar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois as denúncias anônimas recebidas pelos policiais militares no sentido de que o veículo do réu era utilizado para o tráfico de drogas demonstra que ele se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico um meio de vida.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente nesta pacata cidade, fomenta a criminalidade, causa enorme intranquilidade social e foi praticado em concurso de pessoas, o que torna mais grave a conduta, justificando o regime fixado.

O réu foi colocado em liberdade em virtude da decisão proferida em Habeas Corpus (fls. 210/212), pelo que poderá recorrer em liberdade.

b) Wender Eduardo Amâncio:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras.

Na segunda fase de aplicação, compenso a atenuante da menoridade relativa (réu menor de 21 anos na data do fato) com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, tornando-se definitiva a pena anterior, na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de considerar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois, embora primário, em consulta aos processos indicados a fl. 65, verifica-se que o réu possui contra si representação pela prática de ato

infracional análogo ao tráfico de drogas, julgada procedente, o que demonstra que se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico um meio de vida.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente nesta pacata cidade, fomenta a criminalidade, causa enorme intranquilidade social e foi praticado em concurso de pessoas, o que torna mais grave a conduta, justificando o regime fixado.

O réu foi colocado em liberdade em virtude da decisão proferida em Habeas Corpus (fls. 250/254), pelo que poderá recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia para o fim de: a) condenar: JOÃO VÍTOR DA SILVA, RG nº 58.863.606-X/SSP-SP, filho de Carlos Roberto da Silva e de Rosana Aparecida Faustino e WENDER EDUARDO AMÂNCIO, RG nº 54.802.814-X/SSP-SP, filho de Aparecido Donizete Amâncio e de Glória Aparecida Ferreira Amâncio, como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do CP, cada um à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade. Defiro os recursos em liberdade; b) absolver: LEONARDO GABRIEL BARBOSA DE LIMA, RG nº 59.948.159-1/SSP-SP, filho de Osvanir de Lima e de Elisandra Aparecida Barbosa, da imputação contida na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação).

Condeno os réus João Vítor e Wender ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Decreto o perdimento, em favor do Funad, da importância em dinheiro apreendida nos autos (fls. 40/41 e 148) e a perda, em favor da União, do veículo GM/Monza, cor azul, placas CAK-2422 (fls. 40/41 e 289).

Com relação aos celulares apreendidos, não tendo sido produzida prova de que eram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, nem de que eram produtos de crime e não interessando mais ao feito, guarde-se o prazo de 90 dias a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo sem que haja manifestação de interesse por sua devolução, fica desde já determinada sua destruição, procedendo-se às anotações necessárias no sistema SAJ ou comunicando-se à autoridade policial responsável pela apreensão, caso não tenham sido encaminhados a este Juízo.

Os entorpecentes já foram incinerados, conforme auto de fl. 290.

Após o trânsito em julgado, proceda a serventia com o necessário e lancem-lhes os nomes no Rol dos Culpados.

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA